

1501018-26.2019.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARIO AUGUSTO ALBANO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501018-26.2019.8.26.0548
Autos n.º 501/2019

Vistos etc.,

I - MARIO AUGUSTO ALBANO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501018-26.2019.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501018-26.2019.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARIO AUGUSTO ALBANO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501018-26.2019.8.26.0548
Autos n.º 501/2019

Vistos etc.,

I - MARIO AUGUSTO ALBANO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 11 de abril de 2019, por volta das 12h10min, na Rua Ferro, Vila Rica, nesta cidade e comarca de Campinas, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, doze porções de cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, LEONARDO FERNANDO DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 e artigo 12, "caput", da Lei 10.826/03, porque, nesta mesma ocasião de tempo e local, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, cinquenta e três porções de cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, LEONARDO, nestas mesmas condições de tempo, no interior da residência situada na Rua Rio Pantanal, nº 13, Colina das Nascentes, nesta cidade comarca de Campinas, possuía e mantinha sob guarda, um revólver, de calibre 32 e uso permitido, municiado com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (fls. 120 e 121) e apresentaram defesa prévia (fls. 137/138).

A denúncia foi recebida por decisão de 24 de maio de 2019 (fls. 145/146).

Os réus foram pessoalmente citados (fls. 154 e 155) e, por se tratar de rito misto, o acusado Leonardo apresentou resposta à acusação a fls. 165/167.

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido em relação ao delito de armas e houve a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 172).

A denúncia foi aditada a fls. 190 para constar o acusado Leonardo como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03, já que possuía e mantinha em depósito arma de fogo com numeração raspada, conforme Laudo pericial juntado aos autos (fls. 151/153).

O aditamento da denúncia foi recebido em 01 de julho de 2019, tendo sido determinada a citação do acusado (fls. 190).

O réu Leonardo foi pessoalmente citado acerca do aditamento (244) e apresentou resposta à acusação a fls. 238.

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento do aditamento à denúncia foi mantido e houve a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 243).

Como medida de instrução criminal, em audiência anterior, em 15/09/2021, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, em 01/09/2022, uma testemunha do juízo e os acusados interrogados ao final (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 358 e 384).

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (fls. 385/388). A Defesa de Mario requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas que derivaram da atuação dos guardas municipais; no mérito, a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda, em caso de desclassificação, pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a designação de proposta de transação penal ou a extinção da punibilidade pela detração penal. No mais, em caso de condenação, requereu: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; c) a fixação do regime inicial compatível com a pena aplicada (fls. 391/413). A Defesa de Leonardo pleiteou a absolvição ou, ainda, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; no mérito requereu: a) o reconhecimento das atenuantes

relativas à menoridade e à confissão; b) a aplicação da causa de redução de pena máxima prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; c) a fixação da pena no mínimo legal; d) a fixação de regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento de pena; e) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; f) a concessão do benefício da justiça gratuita (fls. 424/429).

É o relatório.

Decido.

II – De início, cumpre refutar a preliminar arguida pela Defesa.

Não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a abordagem realizada pelos guardas municipais.

Ademais, diferentemente do alegado pela Defesa, observo que os guardas municipais não exerceram função exclusiva de polícia investigativa, tendo em vista que atuaram diante de situação de flagrante delito como se verá adiante, de modo que não há que se falar em ilicitude das provas que decorreram de sua atuação.

Nesse sentido: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. (...) Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes.” (STJ – RHC 94061 / SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – Quinta Turma – j. 19/04/2018)

E ainda: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há se falar em constrangimento ilegal na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais, haja vista se tratar de flagrante facultativo, o qual pode ser realizado por qualquer do povo, nos termos da primeira parte do art. 301 do CPP.” (STJ – HC 659.188 / SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – Quinta Turma – j. 11/05/2021)

Assim, não há que se falar na ocorrência de provas ilícitas, ou mesmo em contaminação dos demais elementos probatórios em consideração à teoria dos frutos da árvore envenenada, tendo em vista que o flagrante foi efetuado de forma lícita. Dessa forma, refutada a preliminar, passo à análise do mérito.

A presente ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12, Guia de Recolhimento Judicial de fls. 81, Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 86/88 e Laudo pericial da arma apreendida de fls. 151/153.

Quanto à autoria, na fase policial, Mario disse que traficava, pois precisava ganhar dinheiro para comprar crack. Ainda, afirmou que vendia cada papelote de cocaína pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada (fls. 13). Em juízo, disse ter recebido a quantia de R\$ 60,00 em razão de um serviço elétrico prestado, tendo se deslocado ao local da abordagem para comprar cocaína para uso próprio. Por fim, passou perto de uma “moita”; no entanto, desconhecia o fato de haver porções de entorpecentes ali escondidas.

Leonardo, na fase policial, admitiu que traficava quando da abordagem, sendo que vendia cada papelote de cocaína pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais). Ainda, confessou a propriedade da arma de fogo municada localizada em sua residência, tendo alegado que a possuía para defesa pessoal (fls. 14). Em juízo, disse que estava no trajeto para o seu trabalho, momento em que foi abordado. Por fim, negou o tráfico de drogas; no entanto, admitiu que possuía uma arma de fogo em sua residência, tendo a comprado para a sua defesa pessoal.

O guarda municipal José Ronaldo relatou que estava em patrulhamento de rotina em um local conhecido com ponto de venda de drogas, momento em que avistou o réu Mario. Disse que ele estava agachado próximo a um arbusto e claramente percebeu que ele escondia algo. Realizada a abordagem, o acusado Mario confessou que escondia entorpecente para o tráfico, tendo apreendido 12 (doze) porções de cocaína no arbusto e R\$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro trocado na sua posse. Na sequência, avistou Leonardo em atitude suspeita na mesma rua, ocasião em que procedeu à abordagem. Em busca pessoal, localizou R\$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro,

tendo também o réu admitido que traficava, momento em que indicou, nas proximidades, dois locais em que foram apreendidos dois kits de cocaína em um total de 53 (cinquenta e três) porções da droga. Ao chegar ao distrito policial, por estar sem documento, Leonardo indicou o seu endereço, momento em que um outro guarda municipal se deslocou à sua residência, tendo apreendido uma arma de calibre 32 no local. Por fim, os reconheceu em audiência.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Douglas, tendo confirmado a abordagem de ambos os acusados e a localização das porções de droga e dinheiro. Ainda, após o acusado Leonardo ter admitido que havia uma arma na sua casa, disse que um outro guarda a apreendeu em sua residência. Por fim, os reconheceu em audiência.

Por fim, o guarda municipal Evandro relatou ter se deslocado com Leonardo a sua residência, tendo ele, no trajeto admitido que havia um revólver embaixo do colchão. Ao chegar ao local, foi atendido por sua companheira, tendo ela autorizado a entrada na casa. Por fim, apreendeu uma arma municiada na sua casa.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação dos réus com supedâneo nos depoimentos dos guardas municipais, que foram uníssonos e coerentes ao descrever os fatores que levaram à abordagem e à localização de todo o entorpecente, bem como da apreensão da arma de fogo na residência de Leonardo.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente os réus.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - Habeas Corpus 191288/SP - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Também não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. O acusado Leonardo, ao ser abordado, indicou a localização de 53 (cinquenta e três) porções de cocaína enquanto Mario escondeu nos arbustos 12 (doze) porções da mesma droga, números incompatíveis com o consumo pessoal, o que torna evidente que o tóxico se destinava à entrega ao consumo de terceiras pessoas. Não obstante, ainda que alegada a condição de usuário dos réus, é perfeitamente possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, inclusive para o sustento do próprio vício.

Desta forma, não há que se falar em reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a designação de proposta de transação penal ou a extinção da punibilidade pela detração penal, como pretendido pela Defesa de Mario. Ainda, é irrelevante que os acusados não tenham sido efetivamente flagrados em situação de venda ou que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, as condutas realizadas pelos acusados foram a de "guardar" e "ter em depósito".

Além disso, apesar de suas retratações em juízo, observo que os réus confessaram em solo policial o envolvimento com o tráfico de drogas (fls. 13 e 14).

Ademais, não consta dos autos qualquer informação que indique terem sido os réus coagidos ou intimidados a confessar na fase policial; foram, inclusive, cientificados do seu direito de permanecer em silêncio.

Nesse sentido: "Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou momento em que se pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se contém. E assim como não se questiona o direito que tem o réu de se retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do contraditório. (...) Ademais, segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a

corrobores, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios' (Curso de Direito Processual, 7ª ed., p. 104/105)." (TJ-SP - Ap. 0008802-90.2004.8.26.0278 - Rel. Des. Sérgio Coelho - 8.ª Câmara - j. 28/07/2011).

Portanto, diferentemente do colocado pela Defesa, a confissão extrajudicial não foi apenas informal quando da abordagem pelos policiais.

No que se refere ao réu Leonardo, observo que a conduta relacionada à arma de fogo se trata de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A conclusão das instâncias ordinárias se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial." (STJ - HC 576849 / SC - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 23/06/2020)

Em razão disso, a alegação de que Leonardo tinha consigo a arma de fogo para a sua defesa pessoal não é suficiente para afastar o caráter danoso da conduta. De todo modo, fosse este o caso, não há que se falar em estado de necessidade por absoluta inadequação fática de perigo atual e concreto.

Além disso, deve-se ressaltar que o ilícito em exame é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas, cuja consumação se dá com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, as condutas realizadas pelos agentes foram as de "possuir" e "manter sob guarda".

Ainda, a arma de fogo se encontrava com o número de identificação suprimido, o que, por si só, já serve para embasar o decreto condenatório, uma vez que inviabilizada a regularização junto às autoridades competentes.

Cumprido ressaltar que o laudo pericial juntado a fls. 151/153 foi conclusivo acerca da sua potencialidade lesiva.

Por fim, diferente do pretendido pela Defesa, não é o caso de se discutir a concessão do benefício da justiça gratuita nesta etapa processual, tendo em vista que competirá somente ao Juízo da Execução Penal a análise do estado de hipossuficiência dos condenados, se o caso.

Neste sentido, o seguinte julgado: "Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório". (STJ - AgRg no AREsp 1601324/TO - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - Quinta Turma - j. 18/02/2020)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, restou evidente a prática do delito de tráfico de entorpecentes por ambos os acusados e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada pelo réu Leonardo.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem das penas.

PENA - MÁRIO - ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06 - O réu é portador de maus antecedentes (autos nº 0003204-67.2017.8.26.0548 da 2ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 296). Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, a segregativa em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Neste sentido: "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (STJ - AgRg no HC 607.497/SC - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - j. 22/09/2020). Fixei o "quantum" unitário da pena

pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou eletricitista autônomo (fls. 46). Confesso extrajudicialmente, DIMINUO ambas as penas o que dá, 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa. Ainda, entendo que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, pois não restaram presentes de forma cumulativa todos os seus requisitos, tendo em vista que o acusado é possuidor de maus antecedentes. Nesse sentido, o seguinte julgado: "Os requisitos previstos na causa de diminuição do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não participação em organização criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles implica o afastamento da causa de diminuição de pena." (STJ - HC 396.086 / MG - Rel. Min. FELIX FISCHER - Quinta Turma - j. 20/06/2017). Por fim, incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos e o acusado é portador de maus antecedentes.

PENA - LEONARDO - ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/2006. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou pintor autônomo (fls. 42). Apesar de sua menoridade relativa e confissão extrajudicial, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Ademais, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, observando-se que o peso líquido do tóxico apreendido não é expressivo - 25,51g (fls. 88) - e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

PENA - RÉU LEONARDO - ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 - O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 03 (dois) anos de reclusão e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou pintor autônomo (fls. 42). Apesar de sua menoridade relativa e confissão extrajudicial, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Tendo em vista o curso de crimes, incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a soma total das penas aplicadas é superior a 4 (quatro) anos.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado MARIO AUGUSTO ALBANO, qualificado nos autos (R.G. n.º 71.855.550 - IIRGD - fls. 127), à pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Em razão de seus maus antecedentes, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido é o entendimento do STJ: "Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários,

possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão dos maus antecedentes do paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal.” (STJ – HC nº 528713 / SP – Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE) – Quinta Turma – j. 22/10/2019)

B) CONDENAR o acusado LEONARDO FERNANDO DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos (R.G. nº 56.131.153 – I.I.R.G.D. – fls. 110), à pena segregativa de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multacalculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06;

B.1) CONDENÁ-LO, POR FIM, à pena segregativa de 3 (três) anos de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Não obstante primário e sem antecedentes criminais, considerando o concurso de delitos, deverá o réu Leonardo iniciar o cumprimento de ambas as penas corporais no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de tráfico de drogas em concurso material com o delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Soltos por este processo, poderão os acusados recorrer desta sentença em liberdade. Assim, somente após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no livro “Rol dos Culpados” e expeçam-se os mandados de prisão (regime fechado).

Decreto a perda da quantia apreendida com os réus (R\$ 89,00 – oitenta e nove reais – Guia de Depósito Judicial de fls. 81) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelos acusados (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 15 de dezembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA